Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal

Distribuição por dependência à ADI n. 5043

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS OPERADORAS CELULARES ("ACEL"), entidade de abrangência nacional, representante das empresas autorizatárias do Serviço Móvel Pessoal (SMP), inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.059.449/0001-13, com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 01, Bloco F, n. 79, Salas 801 a 810, na cidade de Brasília, Distrito Federal, por seus procuradores devidamente constituídos (doc. n. 01), vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 102, I, "a" e 103, IX da Constituição Federal e nos artigos 2° e seguintes da Lei 9.868/99, ajuizar a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(com pedido de suspensão liminar de eficácia da norma)

com vistas à declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei federal n. 12.830/2013 (doc. n. 02), pelas razões de fato e direito a seguir delineadas.

I. - DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO

1. - A presente Ação Direta objetiva impugnar os vícios de constitucionalidade da Lei federal n. 12.830/2013, promulgada pela Presidente da República e publicada no Diário Oficial da União ("DOU") em 21.6.2013, cuja entrada em vigor coincidiu com sua publicação.

2. - O referido ato normativo, ao tempo em que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, possibilita a este o acesso irrestrito, independentemente de autorização judicial, a quaisquer informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. Vejamos:

> Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia.
>
> Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
>
> § 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.
>
> § 2º **Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos**.

3. - Entretanto, sem embargos às razões apresentadas pelo legislador federal, impende salientar que a Lei federal n. 12.830/2013 apresenta vícios materiais de constitucionalidade, na medida em que permite ao delegado de polícia, **sem que haja qualquer autorização judicial que determine esta medida, requisitar quaisquer informações, documentos e dados pertinentes à investigação criminal, caracterizando nítido esvaziamento da proteção constitucional à privacidade e ao sigilo das comunicações.**

4. - Outrossim, será demonstrado que a Lei federal impugnada, além de afrontar o direito fundamental à privacidade e à intimidade, o faz de forma genérica, franqueando à autoridade investigadora o acesso indiscriminado aos dados dos cidadãos, sem atentar para as peculiaridades que cercam cada tipologia.

5. - A incompatibilidade da referida norma com o texto constitucional, portanto, autoriza a propositura da presente demanda perante este Excelso Supremo Tribunal Federal ("STF"), pelas razões de fato e de direito a seguir expedidas.

II. - DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

(i) Da adequação da via eleita – Da legitimidade da entidade de classe

6. - Primeiramente, há de se destacar que a presente ação direta de inconstitucionalidade é a via adequada para se pleitear a declaração de inconstitucionalidade do § 2° do artigo 2° da Lei federal n. 12.830/2013.

7. - A Constituição Federal, em seu artigo 102, inciso I, alínea "*a*", atribui a esta C. Suprema Corte competência para processar e julgar ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.

8. - No caso em tela, diante da flagrante inconstitucionalidade da lei impugnada e da clara presença dos caracteres da abstração e da generalidade, indispensáveis ao controle concentrado e abstrato, os quais serão demonstrados, não restam dúvidas de que a presente ação direta de inconstitucionalidade apresenta-se como meio cabível para a impugnação da Lei federal n. 12.830/2013.

9. - Outrossim, o artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal preceitua que as entidades de classe de âmbito nacional são partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade[1].

10. - Esta C. Corte tem tradicionalmente decidido que a caracterização da abrangência nacional dessas entidades de classe depende da existência de membros ou associados em pelo menos 9 (nove) estados da federação, por aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos (ADI n. 61/DF, Rei. Sepúlveda Pertence, DJ de 28-9-1990).

11. - A ACEL, conforme se depreende de seu estatuto, **é uma associação composta por empresas prestadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP),**

[1] Art. 103 - Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações ("ANATEL") a explorar esse serviço no Brasil e a abrangência nacional desta Associação pode ser depreendida de seu estatuto social, que elenca como finalidade precípua de sua formação a reunião, sem fins lucrativos, das empresas operadoras de telefonia móvel do mercado nacional.

12. - Bem se vê, portanto, que a ACEL, enquanto associação que **congrega todas as empresas operadoras celulares atuantes em todo o território nacional**, afigura-se como associação de âmbito nacional e, por isso, nos termos do texto constitucional, detém legitimidade ativa em ações diretas de inconstitucionalidade.

13. - Tanto é verdade que **esta Alta Corte, em outras oportunidades já reconheceu a legitimidade da ACEL para propor ações diretas de inconstitucionalidade**, conforme ocorreu na ADI n. 3846, julgada em 25.11.2010, nos termos do voto do Exmo. Min. Gilmar Mendes, *in verbis*:

> Preliminarmente, reconheço a legitimidade da requerente para a propositura desta ação. **Da leitura do estatuto social da empresa, verifica-se que constitui associação de abrangência nacional, representativa das empresas privadas prestadoras do Serviço Móvel Celular (SMC), constando, entre suas associadas, sociedades prestadoras do serviço em todo o território brasileiro**. [...] Presentes os requisitos de admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade, passo ao exame de mérito.

14. - **Este entendimento vem sendo consolidado por este E. STF**, conforme se constata do julgamento do Ag.Reg. interposto na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.501, sob relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto. Confira-se:

> Isso porque o Plenário desta Casa de Justiça, na ADI 3.846, em 25 de novembro de 2010, **reconheceu a legitimidade da Associação Nacional das Operadoras Celulares (ACEL) para propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.**
>
> Não obstante meu voto divergente, a maioria do Colegiado acompanhou o Ministro Gilmar Mendes, para quem a ACEL "representa todas as entidades do segmento de telefonia celular", sendo "inevitável esse tipo de segmentação".
>
> 6. Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 430/431 e dou seguimento à ação. Manifestem-se o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, quanto à petição de fls. 517/519.

15. - Além da comprovação da abrangência nacional da entidade associativa, a jurisprudência deste E. STF passou a exigir, para o ingresso na via abstrata, a demonstração de pertinência temática entre os objetivos institucionais da Associação e a pretensão deduzida na demanda (ADI n. 202/BA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 2.4.1993; ADI n. 159/PA, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 2.4.1993; e ADI n. 893/PR, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 3.9.1993).

16. - A pertinência temática, necessária para constatação de natureza processual do interesse de agir e, portanto, da própria legitimidade *ad causam* para propor a ação direta de inconstitucionalidade, é definida por este E. STF como --"*a existência de correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação*"--.

17. - No presente caso, a referida correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação revela o interesse de agir que emana de seu Estatuto, definido nos seguintes termos:

> Art. 3° – A Acel tem como objeto:
> I. A promoção, entre suas Associadas, do intercâmbio de informações que visem o aprimoramento dos serviços por elas prestados e a defesa de seus interesses comuns;
>
> II. A representação dos interesses coletivos de suas Associadas perante instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário - da União, dos Estados e dos Municípios - e outras entidades de qualquer forma relacionadas com os objetivos sociais e com os interesses comuns das Associadas, dependendo de prévia autorização da Diretoria Executiva.
>
> III. A divulgação e promoção, por meio da realização de simpósios, cursos e seminários, de atividades relacionadas ao mercado de telecomunicação móvel e outros afins, sempre voltados para melhor capacitação de suas Associadas e demais interessados;
>
> IV. A promoção, o incentivo e o custeio de estudos e ações que propiciem o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil - em especial o do Serviço Móvel Pessoal -, a defesa da livre concorrência, dos princípios da ordem econômica no setor e a prática dos princípios regulamentares estabelecidos para a prestação do serviço;
>
> V. O acompanhamento dos parâmetros estabelecidos pelos órgãos regulatórios, bem como a elaboração de prospecção de novos serviços e avanços tecnológicos que afetem as Associadas, por meio de monitoramento das tendências e mudanças no cenário nacional;

VI. A integração com associações de classe que tenham como objetivo o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de atividades de telecomunicações;

VII. A instituição e a defesa de normas éticas e regulamentares que deverão nortear as atividades de suas Associadas.

18. - Resta claro, portanto, que a Requerente tem suas atividades voltadas para a defesa dos interesses das empresas operadoras celulares e para o aprimoramento do setor de telecomunicações, razão pela qual sustenta evidente relação de pertinência temática com a Lei em comento.

19. - Não por acaso, a Requerente já impugnou, também em sede de ação direta de inconstitucionalidade, duas leis estaduais (Lei n. 17.107/2012 do Estado do Paraná e Lei n. 6.336/2013 do Estado do Piauí) que permitiam, mediante mera autorização administrativa, a quebra do sigilo de dados de usuários de serviços de telefonia.

20. - Tratam-se das ações diretas de inconstitucionalidade tombadas sob os números 4.924 (Relator Min. Gilmar Mendes) e 5.040 (Relatora Min. Rosa Weber), as quais ainda não tiveram o seu mérito apreciado por esta C. Suprema Corte (doc. n. 03).

21. - **Com efeito, considerando que a norma inconstitucional ora impugnada impõe novo tratamento normativo ao sigilo de dados e informações de usuários de serviços de telefonia, é incontestável o interesse direto e legítimo da ACEL para propor a presente demanda.**

22. - Isso porque a Lei impugnada atribui aos delegados de polícia a discricionariedade de requisitarem informações, dados e documentos sigilosos, sem qualquer justificativa ou autorização judicial; **informações cujo sigilo as associadas da ACEL têm contratualmente e legalmente o dever de guardar, de modo a evidenciar a pertinência temática da presente arguição**.

23. - Estabelecidas essas premissas e demonstrada a possibilidade e relevância do objeto, passa-se à demonstração das razões de provimento desta ação direta de inconstitucionalidade.

III - DO DIREITO

(i) Da inconstitucionalidade material do artigo 2º, §2º da Lei federal n. 12.830/2013 em razão da ofensa aos direitos fundamentais previstos nos incisos X e XII do artigo 5º da Constituição Federal

24. - Como se vê, o ato normativo questionado permite que o delegado de polícia requisite, independente de prévia autorização judicial, **quaisquer** dados, informações e documentos de cidadãos, inclusive dados sigilosos referentes ou inerentes às comunicações telefônicas.

25. - Todavia, impende salientar que essa determinação **não se coaduna com a tutela constitucional conferida à privacidade e intimidade dos cidadãos nas suas comunicações**, cujos âmbitos de proteção se encontram delineados pelos incisos X e XII do artigo 5º da Constituição Federal.

26. - Isso porque, no caso concreto, a lei ordinária, ao autorizar delegado de polícia a requisitar quaisquer dados de comunicações telefônicas, contraria não só a jurisprudência há muito consolidada por este C. STF, como também a literalidade do texto constitucional o qual franqueia o acesso ao conteúdo das comunicações telefônicas propriamente ditas apenas --*"por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal"*--.

27. - Além disso, a referida lei ordinária também viola frontalmente o inciso X do artigo 5º da CF, ao permitir que delegados de polícia acessem, sem ordem judicial, dados relevantíssimos dos cidadãos, que, ainda que não sejam pertinentes ao conteúdo das comunicações propriamente ditos, inegavelmente estão incluídos no âmbito de proteção do direito fundamental à privacidade e à intimidade.

28. - O resguardo constitucional da intimidade, seja das comunicações telefônicas propriamente ditas (inciso XII), seja dos demais dados inerentes à utilização dos serviços de telefonia (inciso X), é uma conquista da sociedade moderna, cuja estrutura modificou as demandas de proteção dos cidadãos no que concerne ao direito à privacidade, uma vez que a sociedade contemporânea, notadamente marcada pela intensa comunicação e trocas de dados, tende a invadir os espaços individuais, vulneráveis a estes influxos tecnológicos e informacionais.

29. - Com efeito, as mudanças tecnológicas e sociais que ocorreram ao longo do século XX desconstruíram a noção pioneira de privacidade correspondencial construída sob a égide da sociedade até então consolidada, abandonando a estrutura estática para transformar-se em verdadeiro instrumento de efetivação da própria dignidade da pessoa humana e outros direitos fundamentais.

30. - Nessa direção, a evolução tecnológica da sociedade não só alterou a compreensão do conceito de privacidade e sua natureza jurídica, mas também ampliou seu escopo de proteção, notadamente com as mudanças oriundas dos avanços da informática e da transmissão de dados, **afetando a dinâmica dos dados e informações pessoais, os quais constituem verdadeira extensão da personalidade humana**.

31. - Nesse viés, a temática do sigilo dos dados, das comunicações e das informações tornou-se, no contexto da sociedade contemporânea, aspecto indissociável da própria tutela da dignidade humana, cujo âmbito de proteção seria inequivocamente atingido pela devassa dos dados pessoais.

32. - Não por acaso, **a privacidade foi erigida à categoria de direito humano** nos principais estatutos internacionais, desbordando, portanto, dos limites conceituais tipificados no Direito pátrio, como pode se constatar do artigo XII da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, *in verbis*:

> Ninguém será objeto de ingerências arbitrárias em sua vida privada, sua família, seu domicílio ou sua correspondência, nem de ataques a sua honra ou a sua reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências e ataques2.

33. - Sob os mesmos auspícios, o artigo 11 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece que --"*ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação*"--.

34. - Consequentemente, a partir dessas mudanças deflagradas pelas revoluções tecnológicas e dinamicidades sociais, a violação da privacidade tornou-se verdadeiro obstáculo para a eficácia do arcabouço de garantias constitucionais imprescindíveis para o cidadão da sociedade contemporânea, conforme ensinam

[2] ONU. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Resolução nº. 213ª (III) da assembleia geral das nações unidas. 10 de dezembro de 1948.

os Professores Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco[3], nos seguintes termos:

> O direito à privacidade é proclamado como resultado da sentida exigência de o indivíduo 'encontrar na solidão aquela paz e aquele equilíbrio, continuamente comprometido pelo ritmo da vida moderna'.
> A reclusão periódica à vida privada é uma necessidade de todo homem, para a sua própria saúde mental. Além disso, sem privacidade, não há condições propícias para o desenvolvimento livre da personalidade. Estar submetido ao constante crivo da observação alheia dificulta o enfrentamento de novos desafios. A exposição diuturna dos nossos erros, dificuldades e fracassos à crítica e à curiosidade permanentes de terceiros, e ao ridículo público mesmo inibiria toda tentativa de autossuperação. Sem a tranquilidade emocional que se pode auferir da privacidade, não há muito menos como o indivíduo se autoavaliar, medir perspectivas e traçar metas.

35. - **Desse modo, a tutela dos dados, informações e documentos pessoais constitui atualmente instrumento indispensável para garantir que a privacidade e intimidade dos cidadãos sejam enfaticamente asseguradas, como determina nosso texto constitucional**.

36. - Nessa linha, **o direito fundamental à privacidade e à intimidade não pode ficar ao arbítrio de vontades**, porquanto a devassa da vida privada ou a quebra da intimidade - quando feita injustificadamente, sem ponderação - fere princípios éticos que ocasionam rupturas nos direitos da cidadania.

37. - É verdade que, em situações excepcionais, este direito fundamental à inviolabilidade pode vir a sofrer limitações, como ocorre em restritas hipóteses. Aliás, é da própria essência da ponderação constitucional a restrição de determinados direitos fundamentais em favor do exercício de outros que com eles conflitem, como a necessidade coletiva de segurança.

38. - Nessa perspectiva, se de um lado admite-se, para determinados direitos, a intervenção legislativa sem quaisquer exigências quanto ao conteúdo ou finalidade da lei; de outro lado, há que se reconhecer a existência de direitos fundamentais cujas restrições são permitidas quando preenchidos requisitos expressamente definidos na Constituição, conforme ensina o Eminente Ministro Gilmar Ferreira Mendes[4]:

---

[3] Mendes, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 7. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 318/319.
[4] MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 7. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 235/236.

> Tem-se uma reserva legal ou restrição legal qualificada quando a Constituição não se limita a exigir que eventual restrição ao âmbito de proteção de determinado direito seja prevista em lei, estabelecendo, também, as condições especiais, os fins a serem perseguidos ou os meios a serem utilizados.
> (...)
> Da mesma forma, consagra-se, no artigo 5°, XII, ser "inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal".
> Vê-se aqui que a restrição à inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas somente poderá concretizar-se mediante ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer.
> Na espécie, convém recordar que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a norma constante do art. 57, II, da Lei n. 4.117, de 1962, não teria sido recepcionada pelo texto constitucional de 1988. É que, por força da reserva legal qualificada, "a Constituição, no inciso XII do art. 5°, subordina a ressalva a uma ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida em lei".

39. - Entretanto, a definição do núcleo essencial de direitos individuais é, na maioria das vezes, tarefa árdua que desafia juízos de adequação, necessidade e proporcionalidade, volvidos, inevitavelmente, no caso do direito à privacidade, às peculiaridades de cada dado, informação ou documento.

40. - Destarte, a constitucionalidade da restrição desses direitos fundamentais depende da delimitação do seu âmbito ou núcleo de proteção, **cuja identificação ganhou contornos de intensa complexidade na contemporaneidade.**

41. - **Com efeito, somam-se às trocas epistolares originárias, os endereços de protocolo de internet ("IP"), localização de Estações de Radio Base ("ERB"), extrato de chamadas, mensagens telemáticas, agenda de contatos e etc.**

42. - **Bem se vê, portanto, que apenas uma análise superficial dos dados constantes dos bancos de dados das empresas de telefonia já revela a variedade de informações a serem tuteladas, algumas das quais sequer foram objeto de apreciação do Poder Judiciário no que tange ao seu caráter sigiloso ou não.**

43. - Nada obstante, a Constituição Federal estabeleceu apenas balizas norteadoras para a ponderação desse direito fundamental, ora delegando ao legislador a tarefa de dimensionar sua aplicação, ora fixando o Poder Judiciário como responsável por sua tutela.

44. - A nossa Constituição, portanto, estabeleceu limites à mitigação da inviolabilidade deste sigilo, inclusive em relação às autoridades competentes para operar sua relativização. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. STF confirma que:

> O postulado da reserva constitucional de jurisdição importa em submeter, à esfera única de decisão dos magistrados, a prática de determinados atos cuja realização, por efeito de explícita determinação constante do próprio texto da Carta Política, **somente pode emanar do juiz, e não de terceiros, inclusive daqueles a quem se haja eventualmente atribuído o exercício de "poderes de investigação próprios das autoridades judiciais".** (MS 23452, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16.9.1999, DJ 12.5.2000)

45. - A referida ponderação, nos termos do texto constitucional, é assegurada mediante **determinação judicial prévia que autorize, em concreto, a quebra do sigilo**.

46. - A prerrogativa conferida na Carta Política ao Poder Judiciário agasalha-se na necessidade de apreciação da configuração de hipótese autorizadora da quebra do sigilo, e, **em especial, na exigência de que a ponderação esteja a cargo de um Órgão imparcial equidistante entre a sociedade e as partes envolvidas,** levando-se em conta que a atividade policial, no exercício de suas atribuições, inevitavelmente assume postura inquisitorial e acusatória.

47. - Com efeito, **os pedidos de quebra de sigilo devem ser dirigidos à autoridade judiciária competente de forma detalhada, apontando-se quem são os investigados, qual o objetivo das investigações e que processos se referem, para após sofrerem uma análise prudente e serena do magistrado, pois somente assim estarão sendo respeitados os limites formais e materiais em conformidade com a nossa Constituição.**

48. - Nessa direção, esta E. Corte consolidou entendimento no sentido de que a imparcial atuação jurisdicional constitui condição inafastável à preservação do núcleo essencial das garantias fundamentais. Confira-se:

> A cláusula constitucional da reserva de jurisdição - que incide sobre determinadas matérias, como a busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), a interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e a decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância (CF, art. 5º, LXI) - **traduz a noção de que, nesses temas específicos, assiste ao Poder Judiciário, não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer, desde logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse modo, por força e autoridade de que dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições, por parte de**

> **quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado.** (MS n. 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, publicado no DJ de 12.5.2000).

49. - Especificamente no que tange aos dados dos clientes das empresas de telefonia, **é inegável que a extensão do seu rol de informações deve ser objeto de ponderação ultimada pelo Poder Judiciário, uma vez que sua violação atinge de forma direta o núcleo essencial do direito fundamental à privacidade dos cidadãos**.

50. - Exatamente nesse sentido posicionou-se o E. STF no julgamento do RE n. 389.808/PR, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:

> **SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, ficando a exceção – a quebra do sigilo – submetida ao crivo de órgão equidistante – o Judiciário – e, mesmo assim, para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal**. SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS – RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta da República norma legal atribuindo à Receita Federal – parte na relação jurídico-tributária – o afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte. (RE n. 389.808/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15.12.2010).

51. - Qualquer interpretação contrária, por óbvio, esvaziaria por completo o núcleo do direito fundamental à intimidade, o qual, embora não seja absoluto, **depende de ponderação judicial para ser afastado**.

52. - Por isso, a **Lei federal impugnada, ao permitir o acesso indiscriminado a quaisquer dados, informações e documentos, independentemente de autorização judicial, viola frontalmente o artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal**.

53. - Desse modo, não se pode – **como fez a lei federal ora questionada** – atribuir a qualquer autoridade administrativa o poder de suprimir o sigilo de dados dos cidadãos, sem que haja juízo por parte do Poder Judiciário acerca de sua necessidade e legalidade.

54. - **Com efeito, malgrado não constitua direito absoluto, a garantia fundamental à privacidade poderá sofrer restrições apenas onde a Constituição Federal permite, de acordo com a lei, mediante órgão competente e em processo que respeite os limites formais e materiais do texto constitucional.**

55. - Exatamente nesse sentido o Exmo. Min. Gilmar Mendes fixou seu entendimento em decisão monocrática no C. STF, ressaltando a importância da proteção do sigilo dos dados cadastrais, enquanto projeção da própria personalidade dos cidadãos. Vejamos:

> "Narra a requerente, BCP/SA (Claro) incorporadora da Telet/SA, o deferimento do pedido de antecipação de tutela em ação civil pública (n° 2006.71.00.033295-7/RS), proposta pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, com o objetivo de garantir às autoridades com atribuição de investigação em inquéritos policial e civil, de forma célere, "*a obtenção de dados cadastrais relativos a clientes da telefonia móvel e fixa (no caso dos telefones fixos, quando os clientes hajam requerido a não-divulgação de seus dados nas listas telefônicas) diretamente das empresas operadoras desses serviço, independentemente, portanto, de ordem judicial que determine tal diligência*" (fl. 32), sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada caso de recusa comprovada.
> Dessa decisão, a requerente interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (n° 2006.04.00.031773-3/RS), o qual foi parcialmente provido apenas para restringir os efeitos da tutela concedida ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal.
> (...) observo que o acórdão recorrido extraordinariamente entendeu que a mera identificação e obtenção do endereço dos usuários de telefones fixos e móveis não configuraria "*quebra de sigilo das comunicações telemáticas (interceptação) ou de 'comunicação de dados', estes sim amparados pela atual Carta Magna no artigo 5°, incisos X e XII*" (fl. 255).
> De fato, **a questão não parece ser de inviolabilidade das comunicações de dados (inciso XII), mas, sim, de proteção ao sigilo de dados, tido como projeção do direito à privacidade (inciso X).**
> **É bem verdade que, no entendimento desta Corte, esse não é um direito absoluto, mas "que deve ceder diante do interesse público, do interesse social e do interesse da Justiça" (RE 219.780, 2ª Turma, Rel. Carlos Velloso, DJ 10.9.1999; e, ainda nesse sentido, MS 21.729, Pleno, Rel. Néri da Silveira, DJ 19.10.01)**
> **Entretanto, também é assente que a mitigação do direito ao sigilo deve ocorrer com a observância de procedimento estabelecido em lei e com respeito ao princípio da razoabilidade, a fim de permitir maior controle sobre eventuais abusos.**
> (...)
> **Parece-me, no presente caso, não estar suficientemente garantida a observância a esse entendimento, pelo que, considerando que a natureza diferenciada da ação civil pública, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n° 2006.04.00.031773-3/RS, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região**".
> (Ação Cautelar n. 1928, Decisão liminar, Ministro Gilmar Mendes, divulgada no DJe em 1.2.2008)

56. - Nessa linha, caminha o entendimento pacífico e remansoso desta C. Corte Suprema no sentido de que não pode a garantia fundamental à privacidade ser

afastada por mero ato administrativo, como se verifica da ementa abaixo transcrita:

> SIGILO DE DADOS - ATUAÇÃO FISCALIZADORA DO BANCO CENTRAL - AFASTAMENTO - INVIABILIDADE.
> A atuação fiscalizadora do Banco Central do Brasil não encerra a possibilidade de, no campo administrativo, alcançar dados bancários de correntistas, afastando o sigilo previsto no inciso XII do artigo 5° da Constituição Federal.
> (RE n. 461366, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, publicado no DJ de 5.10.2007)

57. - Outrossim, cumpre transcrever o voto do Min. Marco Aurélio ao tratar da questão no RE n. 389.808, julgado em 15.12.2010, do qual foi relator:

> As questões envolvidas na espécie são muitas. A primeira delas diz respeito à rigidez, a acarretar a supremacia, da Constituição Federal. Ato normativo abstrato autônomo há de respeitar o que nela se contém.
> **O segundo aspecto tem ligação com o primado do Judiciário. Não se pode transferir a atuação deste, reservada com exclusividade por cláusula constitucional, a outros órgãos, sejam da administração federal, sejam da estadual, sejam da municipal**. Vale notar que, nesses dois últimos patamares, também existem entidades cujo objeto, cuja destinação, assemelha-se à da Receita Federal. Admitindo-se que a Receita Federal pode ter acesso direto, por que meio for, a dados bancários de certo cidadão, dever-se-á caminhar no mesmo sentido, por coerência sistêmica, para dar idêntico poder às Receitas estadual e municipal (...).
> **O passo banaliza o que a Constituição Federal quer protegido - a privacidade do cidadão, irmã gêmea da dignidade a ela assegurada mediante princípios explícitos e implícitos.**

58. - Da mesma forma, este C. STF refutou a possibilidade de o Tribunal de Contas da União proceder à violação do sigilo dos dados constantes do Banco Central do Brasil, restringindo semelhante prerrogativa apenas ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo, nos limites estritos dispostos pela Lei Complementar n. 105/2001. Confira-se:

> Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Banco Central do Brasil. Operações financeiras. Sigilo. 1. A Lei Complementar nº 105, de 10/1/01, não conferiu ao Tribunal de Contas da União poderes para determinar a quebra do sigilo bancário de dados constantes do Banco Central do Brasil. O legislador conferiu esses poderes ao Poder Judiciário (art. 3º), ao Poder Legislativo Federal (art. 4º), bem como às Comissões Parlamentares de Inquérito, após prévia aprovação do pedido pelo Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito (§§ 1º e 2º do art. 4º). 2. Embora as atividades do TCU, por sua natureza, verificação de contas e até mesmo o julgamento das contas das pessoas enumeradas no artigo 71, II, da Constituição Federal, justifiquem a eventual quebra de sigilo, não houve essa determinação na lei específica que tratou do tema, não cabendo a interpretação extensiva, mormente porque há princípio constitucional que protege a intimidade e

> a vida privada, art. 5º, X, da Constituição Federal, no qual está inserida a garantia ao sigilo bancário. 3. Ordem concedida para afastar as determinações do acórdão nº 72/96 - TCU - 2ª Câmara (fl. 31), bem como as penalidades impostas ao impetrante no Acórdão nº 54/97 - TCU - Plenário. (MS 22801, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2007, DJe-047 DIVULG 13-03-2008 PUBLIC 14-03-2008 EMENT VOL-02311-01 PP-00167 RTJ VOL-00205-01 PP-00161 LEXSTF v. 30, n. 356, 2008, p. 488-517).

59. - **Bem se vê, portanto, que este Alto Tribunal adota interpretação cuidadosamente restritiva quanto ao tema em voga, refutando a possibilidade de que autoridades administrativas tenham a faculdade de julgar quais informações podem ser objeto de interceptação e quais são tombadas pela Constituição.**

60. - **Todavia, a Lei impugnada procede de maneira exatamente contrária: atribuindo ao delegado de polícia, à mingua do ordenamento jurídico constitucional, a discricionariedade de requisitar --*"informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fato"*--.**

61. - Ao proceder dessa forma, amplamente genérica, a Lei ora impugnada causa uma **anarquia** em nosso ordenamento processual, permitindo que os delegados de polícia requisitem quaisquer dados, **sem prévia avaliação do interesse público, do interesse social e do interesse da Justiça em sua requisição**.

62. - De fato, **poucos dias após sua vigência**, as Operadoras de Telefonia Móvel receberam uma enorme quantidade de requisições por parte dos delegados de polícia com tal impetuosidade em sua vazão que tem consternado seus funcionários, os quais, inclusive, estão sendo indiciados por crime de desobediência fundados na Lei ora questionada (doc. n. 04).

63. - **Entre as inúmeras requisições, encontram-se, entre outras, a quebra de sigilo telefônico [inclusive do conteúdo de suas ligações], interceptações telemáticas, localização em tempo real do terminal móvel (através da discriminação das ERBs por onde o aparelho obteve sinal), dados cadastrais referentes à localização, dia, data e hora em que determinado aparelho acessou a internet (mediante consulta do IP).**

64. - Com efeito, podemos citar, como exemplo da consequência danosa da ausência de prévia ponderação judicial dos princípios constitucionais colidentes,

o Ofício n. 350/2013/DP-OS-SC, no qual a Delegada de Polícia pretende, com base na Lei ora impugnada, obter os números e informações do telefone do disque-denúncia da própria delegacia, os quais são naturalmente preservados pelo anonimato (doc. n. 05).

65. - A referida repercussão, embora incompatível com nosso ordenamento, não causa surpresa, mormente porquanto a generalidade da previsão legiferante deixa ao arbítrio dos Delegados de Polícia a requisição de quaisquer dados e informações, **sem prever quais são albergados pelo direito à privacidade, abreviando uma análise prévia que é constitucionalmente reservada ao Poder Judiciário ou, em hipóteses específicas descritas por lei, à autoridade pública.**

66. - **No entanto, não se pode atribuir ao Delegado de Polícia alçada que a Constituição outorga apenas ao Poder Judiciário, sob pena de apequenar o direito fundamental à privacidade, preceituado, de acordo com a informação tutelada, nos incisos X e XII do artigo 5º da CF.**

67. - **Isso porque não é função típica do Delegado de Polícia o sopesamento de direitos e garantias, tendo em vista o seu interesse funcional na questão, sendo certo que somente o magistrado, equidistante e independente no caso concreto, pode circunstanciar, sopesar e mitigar princípios.**

68. - Trata-se de preocupação cunhada na Constituição ao estabelecer o Poder Judiciário como responsável pelo exercício da ponderação constitucional, incrementando os mecanismos de controle dos dados dos cidadãos e restringindo as autoridades competentes para proceder à quebra, conforme ressaltado no voto do Min. Celso de Mello no MS n. 23.851/DF, *in verbis*:

> A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta.
>
> **A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa - quando ausente a hipótese configuradora de causa provável - revela-se incompatível com o modelo consagrado na constituição da república, pois a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado - não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos - o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado**

de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos.

69. - No entanto, nada disso foi observado pelo Legislador Federal ao promulgar a Lei ora questionada, que, no afã de abreviar o problema crônico de violência no Brasil, perpetra grave violação aos incisos X e XII do artigo 5º da CF, **permitindo que autoridade administrativa proceda à quebra do sigilo de quaisquer dados, informações ou documentos dos cidadãos**, e, em última análise, afronta ao direito fundamental à privacidade, esfera primordial da dignidade da pessoa humana.

70. - Malgrado a privacidade dos cidadãos deva ser ponderada com a busca pela segurança pública, na medida exata em que o direito do particular deve ceder ante o interesse coletivo, **é certo que esta ponderação deve ser operada, em cada caso concreto, pelo próprio Poder Judiciário, ou, ainda que assim não se entenda, ao menos pela positivação do Poder Legislativo, conforme o texto da Carta Constitucional.**

71. - De fato, não é despiciendo asseverar que nas hipóteses de âmbito de proteção estritamente normativo, como é o caso do direito fundamental à privacidade, a Constituição Federal atribui ao legislador federal a responsabilidade por regulamentar, em exercício de ponderação constitucional, os parâmetros de tutela a determinado direito, sempre em observância ao seu núcleo essencial extraído do texto constitucional.

72. - **Nesse contexto, não pode o Legislador Federal, como ocorreu na lei ora impugnada, conferir à autoridade policial mandado genérico de acesso a quaisquer dados, informações e documentos, infirmando o direito à privacidade e desrespeitando a máxima constitucional da proporcionalidade.**

73. - Isso porque, conforme asseverado, o Texto Constitucional atribuiu ao Poder Legislativo e, em hipóteses específicas ao Poder Judiciário, a tarefa de sopesar os limites internos e externos do direito fundamental à privacidade, e não ao Delegado de Polícia, autoridade policial vinculada ao Poder Executivo.

74. - Trata-se, em verdade, da própria distribuição de funções ultimada pelo Poder Constituinte no arranjo institucional selecionado para melhor concretizar as diretrizes fundamentais que ensejam diversas colisões principiológicas.

75. - Com efeito, exceto pelas hipóteses em que a Constituição Federal expressamente atribui a outro ente a possibilidade de ponderar a proteção do direito fundamental, compete ao Poder Legislativo regular, **por meio de lei**, os limites de seu escopo; sem, contudo, atribuir genericamente a outro ente todo seu arcabouço de competências.

76. - Na Lei federal ora impugnada, o Poder Legislativo franqueia à autoridade policial a decisão sobre a violação do sigilo de quaisquer dados, informações ou documentos, ou seja, **transfere de forma irrestrita ao Poder Policial a realização da ponderação constitucional.**

77. - **Perceba, portanto, que a Lei federal atacada, ao tempo em que fragilizou a tutela constitucional da privacidade, afastando a prévia ponderação judicial, consubstanciou delegação inconstitucional, pelo Parlamento, do exercício de ponderação dos dados e informações cujo sigilo passa a ser suprimido por autoridade policial.**

78. - Por decorrência lógica, a Lei federal n. 12.830/2013, a um só tempo, afasta o controle jurisdicional da restrição à intimidade dos cidadãos e concede à autoridade policial mandado genérico de acesso a dados, informações e documentos, **à mingua do primado da legalidade**.

79. - Tanto é assim que este C. STF tem coibido a determinação, seja judicial, seja de Comissão Parlamentar de Inquérito, que genericamente permite a violação do sigilo de dados, informações ou documentos de cidadãos. Senão vejamos:

> O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer possível a quebra de registros bancários, fiscais e telefônicos por Comissões Parlamentares de Inquérito, estabeleceu critérios que a jurisprudência constitucional desta Corte considera essenciais à legitimação da prática excepcional da "disclosure" dos dados sigilosos pertinentes a qualquer pessoa, física ou jurídica.
> Cabe rememorar, neste ponto, por relevante, que o exercício, por qualquer CPI, do poder extraordinário que lhe conferiu a própria Constituição da República supõe, para ser reputado válido, a satisfação de determinados requisitos, notadamente daqueles que impõem, a esse órgão de investigação parlamentar, sob pena de nulidade, a motivação do ato de quebra, que deverá indicar, para esse efeito, fatos concretos justificadores da necessidade dessa medida excepcional (RTJ 173/805 - RTJ 174/844 - RTJ 177/229 – RTJ 178/263 - MS 23.619/DF, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – MS 23.964/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
> "A QUEBRA DE SIGILO - QUE SE APÓIA EM FUNDAMENTOS GENÉRICOS E QUE NÃO INDICA FATOS CONCRETOS E PRECISOS REFERENTES À PESSOA SOB INVESTIGAÇÃO - CONSTITUI ATO EIVADO DE NULIDADE.

- A quebra do sigilo inerente aos registros bancários, fiscais e telefônicos, por traduzir medida de caráter excepcional, revela-se incompatível com o ordenamento constitucional, quando fundada em deliberações emanadas de CPI cujo suporte decisório apóia-se em formulações genéricas, destituídas da necessária e específica indicação de causa provável, que se qualifica como pressuposto legitimador da ruptura, por parte do Estado, da esfera de intimidade a todos garantida pela Constituição da República. Precedentes. Doutrina.
O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
- O Supremo Tribunal Federal, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos por Comissão Parlamentar de Inquérito, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República.
O regular exercício da função jurisdicional, nesse contexto, porque vocacionado a fazer prevalecer a autoridade da Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. Doutrina. Precedentes." (MS 25.668/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
[...]
Publique-se.
Brasília, 12 de setembro de 2007.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator

80. - **Portanto, se a jurisprudência deste C. STF veda a concessão de mandado judicial genérico de quebra de sigilo de dados dos cidadãos à autoridade policial, é inegável que a institucionalização de mandado legislativo genérico reveste-se de maior gravidade.**

81. - Nessa direção, este C. STF e a doutrina majoritária entendem que o ato normativo que autorize a quebra do sigilo de dados de cidadão deve fazê-lo de forma fundamentada e proporcional, conforme se depreende das reflexões doutrinárias do Exmo. Min. Gilmar Mendes:

> À lei está facultado, portanto, que os órgãos do Poder Público determinem a abertura dessas informações protegidas [sigilo bancário]. Cobra-se, todavia, que tais decisões sejam fundamentadas, apontando razões que tornem a providência necessária e proporcionada ao fim buscado. A propósito, a Lei Complementar n. 105/2001 atribui a agentes tributários, no exercício do seu poder de fiscalização, o poder de requisitar informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras, independentemente de autorização judicial. A lei cerca a providência de cuidados formais, com vistas a minimizar os custos para o direito à privacidade do investigado e assegurar que esteja nítida a necessidade da medida.[5]

[5] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 5ª edição. P. 478.

82. - **Dessa forma, a Lei federal n. 12.830/2013 incorre em inafastável mácula de inconstitucionalidade material, uma vez que configura flagrante ofensa ao direito fundamental à privacidade, bem como à separação de poderes.**

83. - Pelo exposto, de modo a fazer valer as garantias fundamentais do indivíduo previstas nos incisos X e XII do artigo 5° da CF, deverá este E. STF declarar a inconstitucionalidade do artigo 2°, §2° da Lei federal n. 12.830/2013, reconhecendo a vedação de fornecimento de quaisquer dados, informações e documentos sigilosos de cidadãos mediante mera solicitação de Delegado de Polícia.

(ii) Da imperiosa necessidade de atribuição de interpretação conforme a Constituição do § 2° do artigo 2° da Lei n. 12.830/2013

84. - Conforme sobejamente demonstrado, o artigo 2°, §2° da Lei n. 12.830/2013 padece de vício material de inconstitucionalidade, tendo em vista que, ao autorizar a quebra, diretamente pelo Delegado de Polícia, do sigilo de quaisquer dados, informações e documentos, afronta os direitos fundamentais à privacidade e à intimidade.

85. - **Todavia, na remota hipótese de este C. STF não declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo por completo, o que se admite apenas por epítrope, cumpre asseverar que é necessário ao menos seja estabelecida interpretação conforme a Constituição da generalidade de informações, dados e documentos que podem contemplar o artigo 2°, §2° da Lei n. 12.830/2013.**

86. - Nessa direção, malgrado se discuta na jurisprudência o alcance do sigilo de dados, informações e documentos, é inequívoco que diversas informações demandam autorização judicial, sob pena de supressão do direito fundamental à privacidade.

87. - **Sendo assim, considerando o caráter genérico atribuído pelo legislador ao artigo 2°, §2°, da Lei n. 12.830/2013, é imperioso fixar parâmetros mais precisos para as requisições dos Delegados de Polícia nas investigações criminais, excluindo, nesta oportunidade, as possibilidades semânticas da norma jurídica contrárias à Constituição**.

88. - De fato, a polissemia da norma jurídica, que se manifesta até mesmo em regras jurídicas com âmbito de aplicação *a priori* bem delimitado, **é agravada pela adoção de termos genéricos e conceitos indeterminados, permitindo que o intérprete alcance, em seu processo hermenêutico, inúmeros resultados, muitas vezes inconstitucionais**.

89. - Perceba que, diante da presunção de constitucionalidade das normas infraconstitucionais, a atuação deste C. STF não se circunscreve à declaração de constitucionalidade total ou parcial da lei, consubstanciando também o estabelecimento da interpretação compatível com a Constituição Federal.

90. - Nesse contexto, não raramente, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, este C. STF depara-se com a necessidade de delimitar a compatibilidade de interpretações de normas infraconstitucionais com a Constituição Federal.

91. - Isso porque a declaração de nulidade total de expressão do texto legal conduz, em determinadas hipóteses, a resultados drásticos com possíveis efeitos deletérios nas situações sobre as quais incidem a norma jurídica impugnada.

92. - Trata-se, em verdade, de técnica de decisão na qual este C. STF, sem declarar a inconstitucionalidade da norma jurídica apreciada, fixa a interpretação que melhor se adequa ao texto constitucional, mantendo inalterada a redação aprovada pelo legislador.

93. - Nesse sentido, o Exmo. Min. Moreira Alves, elucidando o entendimento que se consolidou nesta C. Corte, asseverou que dentre as possibilidades de interpretação de uma norma infraconstitucional, deverá prevalecer aquela em conformidade com a Constituição. Confira-se:

> Se não me fosse possível, com base na interpretação do espírito do texto ora impugnado, concluir que, com fundamento nele, se pode extrair a conclusão de que está implícito o caráter de permanência exigido na Constituição Federal, daria pela sua inconstitucionalidade, uma vez que o dispositivo constitucional estadual estaria admitindo alteração quanto ao destinatário do benefício, o que, no caso, é essencial à sua concessão.
> Sucede, porém, que a restrição é de tal ordem que, a não ser em casos excepcionalíssimos, poderia sua interpretação literal levar à concessão do subsídio e substituto eventual do Governador. Parece-me evidente que, ao estabelecer regra mais rigorosa do que a contida na Constituição Federal, sua finalidade foi a de aumentar os requisitos para a obtenção do subsídio, e, não, de permitir que ele fosse concedido, em contraposição à Constituição Federal, a quem não tivesse no exercício em caráter permanente do cargo de Governador.

> Esta interpretação – que afasta a incidência do dispositivo constitucional em causa em favor de quem não tenha exercido, em caráter permanente, o cargo de Governador por tempo superior à metade do respectivo mandato-, ajusta-se o texto impugnado com o preceito federal que lhe serviu de modelo.
> Em conclusão, e com a interpretação que dou ao caput do artigo 156 da Constituição do Estado de Sergipe, julgo improcedente a presente representação.
> (Rp 948, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1976, DJ 18-03-1977 PP-01523 EMENT VOL-01051-01 PP-00006 RTJ VOL-00082-01 PP-00051).

94. - **Bem se vê, portanto, que a interpretação conforme a Constituição tornou-se importante técnica de decisão utilizada por este C. STF, apta a sedimentar a regularidade de ato normativo sem declaração de nulidade completa da norma**.

95. - Nada obstante tal funcionalidade jurisprudencial, impende salientar que essa técnica tem desempenhado nesta C. Corte o papel de ferramenta corretiva da interpretação de textos legais, concedendo-lhe novo teor normativo e estabilizando relações jurídicas outrora afetadas pela polissemia da regra.

96. - Nesse viés, no julgamento das ADI n. 1105 e 1127 (ADI n. 1127, Relator: Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 17.5.2006, DJe-105, divulgado em 10.6.2010, publicado em 11.6.2010), o Plenário manejou a técnica da interpretação conforme a Constituição em diversas normas jurídicas extraídas da Lei n. 8.906/1994 ("Estatuto da Advocacia"), emprestando-lhes conteúdo convergente com o texto constitucional, mantendo, porém, a validade da norma.

97. - De fato, ao apreciar a constitucionalidade do §3° do artigo 2° e do §2° do artigo 7° do Estatuto da Advocacia, este C. STF conferiu interpretação conforme aos dispositivos para **excluir** a figura do desacato da abrangência do comando normativo, objetivando a manutenção da ordem e do decoro na audiência.

98. - Esse entendimento foi acolhido pelo Plenário deste C. STF, em v. acórdão que restou ementado nos seguintes termos:

> EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO "JUIZADOS ESPECIAIS", EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos

> atos jurisdicionais. II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. **VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional**. [...] XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.
> (ADI 1127, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2006, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-01 PP-00040 RTJ VOL-00215- PP-00528).

99. - A ser assim, em atuação que se aproxima daquela da Suprema Corte italiana, que consolidou a utilização das denominadas *sentenças aditivas*, **este C. STF tem admitido a técnica da interpretação conforme para, em casos nos quais não entenda viável o completo afastamento de determinada norma, adequá-la, sem redução de texto, à Constituição Federal**.

100. - **Nessa perspectiva, diante da sensibilidade e repercussão da quebra irrestrita do sigilo de dados na esfera constitucionalmente tutelada da privacidade e intimidade dos cidadãos, especialmente enquanto usuários de serviços de telefonia, exsurge clara e incontestável a necessidade de conferir interpretação corretiva à Lei n. 12.830/2013**.

101. - Com efeito, caso se entenda constitucional o afastamento irrestrito do sigilo de determinados dados sem autorização judicial, **é imperioso que ao menos sejam especificados aqueles que não podem ser alcançados por esse mandado genérico conferido pela Lei ora impugnada, sob pena de autorizar devassa, certamente inconstitucional, da intimidade da população brasileira**.

102. - Nesse viés, as expressões --*"informações, documentos e dados"*-- podem abarcar, tendo em vista seu caráter genérico e a depender da interpretação adotada pela autoridade policial, o **sigilo das conversas telefônicas cuja quebra exige, conforme expressa previsão constitucional, prévia autorização judicial.**

103. - Ora, é inadmissível, diante das premissas firmadas pela Constituição de 1988 em seu artigo 5°, inciso XII, que lei ordinária autorize delegado de polícia a requisitar quaisquer dados de comunicações telefônicas sem autorização judicial, tornando premente a necessidade de especificar o teor do comando normativo do artigo 2°, §2° da Lei n. 12.830/2013.

104. - **Isso porque a Carta Política é literal ao afirmar que o conteúdo das comunicações telefônicas somente pode ser acessado --*"por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal"*--.**

105. - **Ademais, não bastasse o afastamento do prévio controle judicial de dados que constituem, em verdade, comunicações tuteladas pelo artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, outras informações sensíveis dos cidadãos e, mais especificamente, dos usuários de telecomunicações, são solapadas pela Lei Federal n. 12.830/2013, em detrimento do disposto no inciso X do mesmo artigo do Texto Constitucional.**

106. - Nesse viés, não se pode olvidar que a denominação demasiadamente ampla e genérica instituída pela Lei federal n. 12.830/2013 também retira a interceptação telemática do escopo de atuação prévia do Poder Judiciário, esvaziando a tutela da intimidade, quanto ao conteúdo de mensagens de textos e e-mails.

107. - Como se sabe, os dados telemáticos abrangem as comunicações realizadas por meio da rede mundial de computadores, ou seja, e-mails, mensagens instantâneas e outros meios utilizados reiteradamente pela população, os quais ocupam, hodiernamente, lugar tão importante no cotidiano dos cidadãos quanto as comunicações telefônicas.

108. - Com efeito, é irredarguível que a internet atingiu marco histórico nas relações sociais, veiculando informações privadas e transformando-se em depositária de aspectos essenciais da própria personalidade, razão pela qual sua proteção adquiriu nova perspectiva na sociedade.

109. - Nessa linha, retirar os dados telemáticos do escopo judicial significa, em última instância, esvaziar as garantias constitucionais à privacidade e à intimidade, permitindo que as corriqueiras comunicações mediante e-mail sejam

violadas por meio de simples requisição de autoridade policial.

110. - Outrossim, a obtenção da localização de usuário de serviço de telefonia móvel por meio do cruzamento de dados de ERB[6], atualmente o mais visado pelas autoridades policiais, possibilita **não só o mapeamento de posições pretéritas do cidadão, como também seu posterior deslocamento e sua localização em tempo real**.

111. - Neste ponto, não é despiciendo esclarecer que a quebra de sigilo de ERB permite que a autoridade policial tenha acesso às informações referentes aos aparelhos que utilizaram a respectiva antena, inclusive em tempo real. Noutros termos, por meio de simples ofício será possível localizar qualquer pessoa cujo aparelho utilize o sinal telefônico da ERB requisitada, e ainda qual foi seu deslocamento.

112. - **Destarte, retirar semelhante atuação investigativa do âmbito do prévio controle do Poder Judiciário significa restringir demasiadamente o direito fundamental à privacidade e à intimidade, dispensando qualquer juízo de ponderação.**

113. - **Por conseguinte, a Lei federal impugnada solapa o núcleo essencial dessas garantias, inserindo a vida privada dos cidadãos brasileiros em um verdadeiro Estado Orwelliano de vigilância indiscriminada e imponderada.**

114. - Perceba que a quebra de sigilo, mediante ERB, de usuários de empresa de telefonia, somente se justifica em casos específicos, quando o interesse público se sobreponha ao interesse privado, o que deve ser valorado **judicialmente** na apreciação de casos concretos, e não de forma genérica e ilimitada, de modo a inviabilizar qualquer controle sobre a invasão da privacidade e intimidade de usuários de serviços telefônicos.

115. - Aliás, mesmo as requisições de extrato de ERB, embora não permitam a localização em tempo real do usuário, conferem à autoridade a violação genérica do sigilo, pois indicam todos os terminais que utilizaram determinada antena para efetuar ou receber ligações, ou seja, **possibilitam, a um só tempo, a quebra do sigilo do extrato de chamada de todos os cidadãos da região abarcada pela**

[6] Estação Rádio Base ("ERB") ou "Cell site" constitui, no âmbito do sistema de telefonia celular, a Estação Fixa por meio da qual os terminais móveis se comunicam. A ERB está conectada a uma Central de Comutação e Controle (CCC) que tem interconexão com o serviço telefônico fixo comutado (STFC) e a outras CCC's, permitindo chamadas entre os terminais celulares e deles com os telefones fixos comuns.

antena.

116. - Da mesma maneira, a aplicação do artigo 2º, §2º, da Lei federal n. 12.830 permite, **em interpretação inconstitucional**, a quebra do sigilo do Protocolo de Internet ("IP" na sigla internacional), franqueando à autoridade policial, sem controle judicial prévio, o acesso a dados de usuário referentes ao dia, data, horário e fuso no qual acessou a internet.

117. - Além disso, o ato normativo atacado, ao utilizar as acepções genéricas -- *"informações, documentos e dados"*--, possibilita à autoridade policial o acesso às agendas virtuais de usuários de serviços de telefonia, ou seja, a identificação não só da rede de contatos pessoais daquele cujo sigilo foi violado, como também dos dados de outras pessoas que sequer têm relação com os fatos investigados.

118. - **Sendo assim, outra não pode ser a conclusão senão a de que a não restrição interpretativa Lei federal n. 12.830/2013 conforme a Constituição, autoriza a devassa indiscriminada da vida privada do cidadão brasileiro, em patente afastamento das garantias constitucionais afetas às requisições.**

119. - Nessa direção, é imprescindível que seja conferida interpretação conforme a Constituição Federal, de modo a restringir o rol de dados cuja requisição diretamente pela autoridade policial é permitida pela Lei federal ora atacada, mantendo incólume a intimidade dos cidadãos.

120. - Dessa forma, diante da necessidade de obstar que o mandado genérico de requisição de quaisquer --*"informações, documentos e dados"*-- concedido à autoridade policial suprima a garantia constitucional à intimidade e à privacidade, é imperioso que, mediante a utilização da técnica de decisão da interpretação conforme a Constituição, seja reconhecida a impossibilidade de requisição dos seguintes dados diretamente por autoridade policial:

(i) Interceptação de voz;

(ii) Interceptação telemática;

(iii) Localização de terminal ou IMEI de cidadão em tempo real por meio de ERB;

(iv) Extrato de ERB;

(v) Dados cadastrais de usuários de IP, os quais abarcam dados de usuário que em determinado dia, data, hora e fuso fizeram uso de um IP para acessar à internet;

(vi) Dados cadastrais dos terminais fixos não figurantes em lista telefônica divulgável e de terminais móveis;

(vii) Extrato de chamadas telefônicas;

(viii) Extrato de mensagens de texto (SMS) ou MMS;

(ix) Serviços de agenda virtual ofertados por empresas de telefonia; e

(x) Dado cadastral de *e-mail*.

IV. - DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

121. - Como restou demonstrado acima, a Lei ora impugnada representa grave **violação ao inciso X e à literalidade do inciso XII**, ambos do artigo 5º, da Constituição Federal, fato que tem por consequência o absoluto esvaziamento da proteção constitucional ao sigilo e à privacidade de todos os cidadãos brasileiros.

122. - Dessa maneira, tendo em vista a gravidade da violação, é imprescindível o deferimento de medida cautelar para que seja liminarmente conferida interpretação conforme a Constituição ao § 2º do artigo 2º da Lei Federal n. 12.830/2013, suspendendo parcialmente a eficácia do dispositivo.

123. - De acordo com o disposto no artigo 102, inciso I, alínea "p", da Constituição Federal e disciplinado pela Lei Federal n. 9.868/99, em seus artigos 10 a 12, é autorizada a concessão de medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade quando verificado a ocorrência de seus pressupostos necessários.

124. - Sendo assim, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado por este C. STF e confirmado pela mencionada Lei Federal que dispõe sobre a ação direta de inconstitucionalidade, a medida cautelar possuirá efeitos *erga omnes* e *ex nunc*.

125. - Com efeito, caso (i) se mostre razoável a tese jurídica apresentada; (ii) esteja configurado o risco de dano em caso de demora dos efeitos que são buscados pela ação; e (iii) se revele conveniente o benefício esperado com a medida cautelar quando comparado ao seu ônus, deve esta ser deferida, a fim de que se previna o ordenamento jurídico de efeitos indesejáveis e facilmente constatáveis[7].

126. - Nessa direção, a Lei Federal n. 9.868/99 estabeleceu procedimento no qual, uma vez pleiteada a concessão de medida cautelar, deverá haver a audiência das autoridades e/ou órgãos dos quais emanou o ato normativo impugnado, exceto em casos de extrema urgência e relevância, quando é invertida a ordem procedimental, com a postergação da audiência das respectivas autoridades e/ou órgãos.

127. - Por conseguinte, é inequívoca a possibilidade de concessão de medida cautelar mesmo antes da manifestação das autoridades e/ou órgãos pertinentes, quando presentes os requisitos para deferimento excepcional da liminar.

128. - Esse é exatamente o caso dos autos, tendo em vista a necessidade de evitar a ocorrência de graves danos à ordem pública decorrentes da permissão genérica proposta pela Lei impugnada, principalmente no que concerne ao esvaziamento da proteção conferida pela Constituição ao sigilo e à privacidade dos cidadãos.

129. - Nesse sentido, a robustez do direito invocado exsurge da força dos próprios fundamentos constitucionais, uma vez que a contrariedade aos dispositivos citados da Constituição Federal é patente, solapando as garantias fundamentais dos cidadãos.

130. - De fato, a redação genérica da norma impugnada – a qual confere ao delegado de polícia o poder de requisitar **quaisquer** informações, documentos e dados segundo seu juízo de oportunidade – revela o completo desrespeito ao direito de privacidade, tornando inócua a sua tutela positivada pela Constituição Federal.

---

[7] Nesse sentido se posiciona a doutrina majoritária, dentre a qual se pode destacar, entre outros, os seguintes autores: BARROSO, Luís Roberto. *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2009 e DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. *Curso de Processo Constitucional*. São Paulo: Atlas, 2013.

131. - Nessa linha, conforme já narrado anteriormente, a amplitude conferida à redação do artigo 2º, §2º da Lei n. 12.830/2013 permite a obtenção, independentemente de autorização judicial, por meio da ERB, da **localização em tempo real de terminal telefônico**.

132. - Por decorrência lógica, **são patentes a plausibilidade e robustez da tese jurídica apresentada, tendo em vista que as violações constitucionais alegadas revelam-se pela simples leitura da norma impugnada**.

133. - **Não menos urgente revela-se a necessidade de resguardo imediato da garantia fundamental de privacidade e do sigilo assegurado pela Constituição Federal, de modo a suspender as violações permitidas pela Lei impugnada.**

134. - Da mesma forma, a concessão da medida cautelar é adequada, porquanto **caso seja conferida interpretação conforme a Constituição, não haverá qualquer prejuízo às investigações criminais** – as quais devem sempre respeitar os direitos fundamentais e orientar-se pelos princípios constitucionais – ao tempo em que **será evitado o esvaziamento da proteção constitucional conferida à privacidade e ao sigilo**.

135. - Nesse sentido, **mostra-se não só adequado como necessário para a preservação de direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal o deferimento da medida cautelar, a fim de que seja conferida interpretação conforme a Constituição ao § 2º do artigo 2º da Lei Federal n. 12.830/2013 para que se limite o objeto das requisições às informações, documentos e dados que não representem violação ao sigilo e à privacidade constitucionalmente garantidos**.

136. - Por conseguinte, a concessão da medida cautelar em questão assegurará a proteção efetiva ao direito à privacidade do cidadão, impossibilitando a requisição de informações, documentos e dados mediante mera requisição de Delegado de Polícia, razão pela qual **é necessário seu deferimento sem a prévia audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou o ato normativo impugnado**.

137. - Isso porque **a norma impugnada vem sendo largamente utilizada para a requisição de informações, documentos e dados que somente podem ser violados por força de decisão judicial**, gerando uma verdadeira avalanche

de determinações que não podem ser cumpridas e provocando inaceitável situação de insegurança jurídica.

138. - A título meramente exemplificativo, **instrui-se a presente ação com diversas requisições de dados sigilosos com fundamento na norma legal ora impugnada**, as quais, por não poderem ser cumpridas sob o risco de violação à privacidade constitucionalmente tutelada, colocam o corpo jurídico da empresa em risco, tendo em vista a possibilidade de configuração do tipo penal de desobediência.

139. - Neste ponto, não é despiciendo asseverar que as requisições de informações, documentos e dados que já estão sendo realizadas com fundamento na Lei Federal n. 12.830/2013 não se limitam aos ditames constitucionais, violando abertamente o âmbito de proteção do direito à privacidade e ao sigilo.

140. - O anexo Ofício encaminhado pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais **de 1º de julho de 2013**, elucida os abusos que vêm sendo cometidos com base na norma impugnada, tendo em vista que requisita de diversas linhas não só dados cadastrais, como também todo o extrato telefônico e a localização em que as chamadas foram realizadas com fundamento na Lei Federal n. 12.830/2013 (doc. n. 06).

141. - É evidente, portanto, as graves violações que vêm sendo perpetradas ao direito à privacidade e ao sigilo com fulcro na norma ora impugnada, esvaziando por completo as proteções constitucionais conferidas aos cidadãos.

142. - Observe-se que **a insegurança jurídica não se restringe às empresas que recebem requisições nitidamente inconstitucionais, mas também ao interesse público, uma vez que a Lei ora impugnada permite a violação aos direitos constitucionais assegurados na literalidade dos incisos X e XII do artigo 5º da Constituição Federal.**

143. - **Da mesma forma, a construção da investigação criminal fundada em dados obtidos com base em Lei posteriormente declarada inconstitucional certamente levará a futuras nulidades processuais**.

144. - Some-se à iminência de violação aos direitos constitucionais, os diversos indiciamentos promovidos pelos Delegados de Polícia (doc. n. 04) por suposto crime de desobediência, fundados na Lei ora impugnada.

145. - Nessa perspectiva considerando a demonstrada situação de insegurança jurídica gerada pela norma impugnada, é possível, conveniente e necessário que a medida cautelar seja deferida com efeitos retroativos, nos termos da jurisprudência deste C. STF. Confira-se:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 64/2011. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 75 ANOS DE IDADE. DENSA **PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERIGO NA DEMORA CONFIGURADO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA COM EFEITOS RETROATIVOS**. 1- A Constituição Federal de 1988 estabelece, no art. 40, § 1°, II, a idade de 70 (setenta) anos para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos. 2- Trata-se de norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, que não podem extrapolar os limites impostos pela Constituição Federal na matéria. 3- Caracterizada, portanto, a densa plausibilidade jurídica da arguição de inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Maranhão 64/2011, que fixou a idade de 75 (setenta e cinco) anos para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos estaduais e municipais. 4- Do mesmo modo, **configura-se o periculum in mora, na medida em que a manutenção dos dispositivos impugnados acarreta grave insegurança jurídica. 5- Medida cautelar deferida com efeito ex tunc**.
> (ADI 4698 MC, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2012 PUBLIC 25-04-2012)

146. - Ademais, tendo em vista os devastadores efeitos que a norma ora impugnada **já está provocando**, faz-se necessário o deferimento da medida cautelar monocraticamente e *ad referendum* do Plenário, nos termos do artigo 21, IV e V, do Regimento Interno deste C. STF ("RISTF") – utilizando-se do poder geral de cautela –, conforme amplamente aceito pela jurisprudência deste C. STF, como as seguintes r. decisões confirmam:

> [...]
> Ex positis, considerando a iminência dos efeitos da Resolução n° 130 do CNJ, diante da impossibilidade de apreciação imediata do feito pelo Colegiado, e com fulcro no artigo 21, incisos IV e V, do RISTF e no artigo 5°, §1°, da Lei n° 9.882/99, por aplicação analógica (MC na ADI n° 4465 da Relatoria do Min. Marco Aurélio), **DEFIRO a medida cautelar pleiteada, a fim de determinar, ad referendum do Plenário, a suspensão dos efeitos** da Resolução n° 130 do Conselho Nacional de **Justiça até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade**.
> [...]
> (ADI 4598 MC, Relator(a): **Min. LUIZ FUX**, julgado em 30/06/2011, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-147 DIVULG 01/08/2011 PUBLIC 02/08/2011)

> [...]
> Nessas circunstâncias, tendo em conta os aspectos invocados pela autora, bem como os requerimentos deduzidos pelos amici curiae Federação Nacional dos Trabalhadores da Indústria do Fumo e Afins – FENTIFUMO e Sindicato da Indústria do Tabaco no Estado da Bahia/BA (petições nºs 45.695/2013 e 45.912/2013, também recebidas em 13.9.2013), **concedo, forte no poder geral de cautela (arts. 798 do CPC e 21, IV e V, do RISTF) e a fim de assegurar tratamento isonômico a todos os potencialmente afetados pelos atos normativos impugnados, a medida liminar requerida para suspender a eficácia dos arts. 6º, 7º e 9º da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 14/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária até sua apreciação pelo Plenário desta Corte**. Destaco que o feito, submetido ao rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, já se encontra em condições de ser apresentado ao Colegiado. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2013. Ministra Rosa Weber Relatora
> (ADI 4874 MC, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 13/09/2013, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 17/09/2013 PUBLIC 18/09/2013

147. - Assim, com fulcro no artigo 10, § 3º, e 11, § 1º, ambos da Lei Federal n. 9.868/99, e artigo 21, IV e V, do RISTF, requer seja concedida, monocraticamente *ad referendum* do Plenário, medida liminar a fim de que seja conferida interpretação conforme a Constituição ao § 2º do artigo 2º da Lei Federal n. 12.830/2013, com a limitação do objeto das requisições às informações, documentos e dados que não ofendam o direito à privacidade e ao sigilo, até a manifestação do Pleno desta Colenda Suprema Corte acerca da inconstitucionalidade da Lei impugnada.

148. - Especificamente, no que concerne ao âmbito de atuação da Requerente e das empresas por esta representadas, requer seja conferida a interpretação conforme a Constituição ao § 2º do artigo 2º da Lei Federal n. 12.830/2013, para determinar, liminarmente, a impossibilidade de requisição sem prévia autorização judicial dos seguintes dados:

(i) Interceptação de voz;

(ii) Interceptação telemática;

(iii) Localização de terminal ou Identificação Internacional de Equipamento Móvel – ("IMEI", sigla internacional) de cidadão em tempo real por meio de ERB;

(iv) Extrato de ERB;

(v) Dados cadastrais de usuários de IP, os quais abarcam dados de usuário que em determinado dia, data, hora e fuso fizeram uso de um IP para acessar à internet;

(vi) Dados cadastrais dos terminais fixos não figurantes em lista telefônica divulgável e de terminais móveis;

(vii) Extrato de chamadas telefônicas;

(viii) Extrato de mensagens de texto (SMS) ou MMS;

(ix) Serviços de agenda virtual ofertados por empresas de telefonia; e

(x) Dado cadastral de *e-mail*.

V. - DOS PEDIDOS DEFINITIVOS

149. - Diante do exposto, presentes os pressupostos de cabimento e demonstrada a legitimidade autoral, requer, preliminarmente, seja conhecida por este E. STF a presente ação direta de inconstitucionalidade.

150. - Em seguida, requer seja intimado, nos termos do artigo 170 do RISTF, o Presidente do Congresso Nacional, com endereço na Praça dos Três Poderes, Brasília-DF, CEP 70160-900, bem como a Presidente da República, com endereço na Praça dos Três Poderes, Brasília-DF, 70150-900.

151. - Outrossim, requer seja citado o Advogado-Geral da União, conforme determinado pela Constituição Federal em seu §3° do artigo 103 da Constituição Federal e nos termos do artigo 8° da Lei n. 9.868/99.

152. - Em obediência ao §1° do artigo 103 da Constituição Federal e ao artigo 8° da Lei n. 9.868/99, requer também a citação do Procurador-Geral da República para emitir parecer acerca da inconstitucionalidade da Lei federal, no prazo fixado em lei.

153. - Ademais, após a concessão da medida liminar e a manifestação dos órgãos legalmente indicados, considerando a relevância do tema e sua abrangência, que desborda a temática das telecomunicações, requer a designação de audiência pública, nos termos do artigo 9°, §1° da Lei n. 9.868/1999, para que

a apreciação da constitucionalidade da Lei federal n. 12.830/2013 seja fundamentada na pluralidade de experiências dos diferentes atores afetados pelo novo tratamento normativo conferido ao direito à privacidade e à intimidade.

154. - Quanto ao mérito, requer que este C. STF declare a inconstitucionalidade parcial da Lei federal n. 12.830/2013, tendo em vista que o seu artigo 2º, §2º, permite a determinação de quebra de sigilo de quaisquer dados, informações e documentos por meio de simples requisição do Delegado de Polícia, independente de ordem judicial, **afrontando, portanto, o sigilo de dados, documentos e informações das comunicações telefônicas, contida no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal e, em última instância, permite a supressão indiscriminada do direito fundamental à privacidade, contido, por sua vez, no inciso X do artigo 5º da Constituição Federal.**

155. - Por fim, caso não seja esse o entendimento, requer que este E. STF confira **interpretação conforme a Constituição Federal** ao §2º do artigo 2º da Lei federal n. 12.830/2013 para que, em observância ao artigo 5º, incisos X e XII do texto constitucional, seja **excluída a possibilidade de quebra de sigilo, independentemente de prévia ponderação judicial, dos seguintes dados**:

(i) Interceptação de voz;

(ii) Interceptação telemática;

(iii) Localização de terminal ou IMEI de cidadão em tempo real por meio de ERB;

(iv) Extrato de ERB;

(v) Dados cadastrais de usuários de IP, os quais abarcam dados de usuário que em determinado dia, data, hora e fuso fizeram uso de um IP para acessar à internet;

(vi) Dados cadastrais dos terminais fixos não figurantes em lista telefônica divulgável e de terminais móveis;

(vii) Extrato de chamadas telefônicas;

(viii) Extrato de mensagens de texto (SMS) ou MMS;

(ix) Serviços de agenda virtual ofertados por empresas de telefonia; e

(x) Dado cadastral de *e-mail*.

Termos em que,
Pede deferimento.
Brasília, 1° de outubro de 2013

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch
OAB/DF n. 26.966

Leandro Dias Porto Batista
OAB/DF n. 36.082

Lucas Faber de Almeida Rosa
OAB/DF n. 38.651